

【제 목】 : 거짓청구 명단공표 사후관리 미흡(권고)

【내 용】

- 요양기관의 거짓청구 근절 등 부당청구의 사전적 예방 효과 도모 및 거짓청구 행위에 대한 경각심을 일깨워 건전한 건강보험 청구 문화를 조성하고 의료 소비자인 국민의 알권리를 보장하기 위한 「국민건강보험법」 제100조(위반사실의 공표)에 따른 ‘명단공표제도’와 관련하여,
 - 보건복지부장관은 요양급여비용을 거짓으로 청구하여 행정처분을 받은 요양기관의 법 위반사실에 대하여 위반행위의 동기·정도·횟수·결과 등을 고려하여 공표여부를 심의·의결하기 위한 ‘건강보험공표심의위원회(이하 ‘심의위원회’라 함)’를 운영하고 있다.

 참고자료: 【국민건강보험법】

제100조(위반사실의 공표) ① 보건복지부장관은 관련 서류의 위조·변조로 요양급여비용을 거짓으로 청구하여 제98조 또는 제99조에 따른 행정처분을 받은 요양기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 위반 행위, 처분 내용, 해당 요양기관의 명칭·주소 및 대표자 성명, 그 밖에 다른 요양기관과의 구별에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항을 공표할 수 있다. 이 경우 공표 여부를 결정할 때에는 그 위반행위의 동기, 정도, 횟수 및 결과 등을 고려하여야 한다.

1. 거짓으로 청구한 금액이 1천 500만원 이상인 경우

2. 요양급여비용 총액 중 거짓으로 청구한 금액의 비율이 100분의 20 이상인 경우

② 보건복지부장관은 제1항에 따른 공표 여부 등을 심의하기 위하여 건강보험공표심의위원회(이하 이 조에서 "공표심의위원회"라 한다)를 설치·운영한다.

③~④ (생략)

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 공표의 절차·방법, 공표심의위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- 이와 관련, 우리 원은 동법 시행령 제73조제7항에 의거 심의위원회에서 의결한 「건강보험공표심의위원회 운영규정」 제8조(사무국의 업무·지원 등)에 따라 해당 기관의 법 위반사실 등을 검토하고 위원회의 심의·의결에 필요한 제반사항 등을 지원하고 있다.

☞ **참고자료: 【국민건강보험법 시행령】**

제73조(공표심의위원회의 구성·운영 등) ①~⑥ (생략)

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 공표심의위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 공표심의위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

☞ **참고자료: 【건강보험공표심의위원회 운영규정】**

제8조(사무국의 업무·지원 등) ① 위원회는 공표 대상여부를 선정하기 위한 해당기관의 법 위반사실 등을 검토하고 위원회의 심의·의결에 필요한 제반사항 등 지원하는 업무를 수행하기 위해 사무국을 건강보험심사평가원에 둔다.

② 사무국은 법 제100조제1항 각호에 따라 공표대상이 되는 요양기관을 선별하고 해당 기관의 그 위반 동기, 정도, 횟수 및 결과 등 공표여부를 결정함에 있어 구체적으로 고려할 사항에 대하여 검토 후 관련서류를 위원회에 보고하여야 한다.

③ 사무국은 공표대상자로 사전 통지된 자가 제출한 소명자료 및 의견진술에 대한 세부적인 사실관계를 검토하여 위원회에 보고하여야 한다.

④ 기타 위원회 운영에 필요한 사항에 대하여 지원한다.

- 공표대상자로 선정된 요양기관은 보건복지부, 공단, 심평원, 관할 시·군·구 및 보건소 홈페이지에 6개월 간 공고하며, 명단공표 기간 중 요양기관의 현황 변경 등으로 공표 사항(해당 요양기관의 명칭·주소 및 대표자 성명 등)의 변경이 확인되는 경우 관련 법령에서 정한 바에 따라 동 내용을 즉시 반영하여야 한다.

☞ **참고자료: 【국민건강보험법 시행령】**

제74조(공표 절차 및 방법 등) ① (생략)

② 보건복지부장관은 법 제100조제4항에 따라 공표대상자로 선정된 요양기관에 대하여 보건복지부, 공단, 심사평가원, 관할 특별시·광역시·도·특별자치도와 시·군·자치구 및 보건소의 홈페이지에 6개월 동안 같은 조 제1항에 따른 공표사항을 공고하여야 하며, 추가로 게시판 등에도 공고할 수 있다.

③ (생략)

④ 제2항에 따른 공고 대상인 요양기관을 관할하는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 또는 보건소의 장은 「의료법」 제33조제5항에 따른 변경허가·변경신고 등으로 제2항에 따른 공고기간 중 법 제100조제1항에 따른 공표 사항이 변경된 사실이 확인되었을 때에는 지체 없이 보건복지부장관에게 그 사실을 알려야 한다. 이 경우 보건복지부장관은 그 변경 사항이 제2항에 따른 공고 내용에 즉시 반영되도록 필요한 조치를 하여야 한다.

- 이를 위해 시·군·구, 보건소 등에서 공표 대상 기관의 현황변경 사항을 모니터링하고 있으나, 【표】 ‘공표기간 중 현황 변경 시 반영 현황’과 같이 기관명, 주소지 등 요양기관현황의 변경사항이 발생하더라도 공표내용을 즉시 변경·반영하지 못하고 있음을 확인하였다.

【표】 공표기간 중 현황 변경 시 반영 현황

공고기간	공표 요양기관	현황 변경사항	변경사항 발생시점*	공표내용 변경시점**
18차 (2019.10.21. ~ 2020.4.20.)	□□한의원 (*****)	폐업	2019.11.20.	-
	○○한의원 (*****)	폐업	2020. 4. 1.	-
19차 (2020.1.20. ~ 2020.7.19.)	△△한의원 (*****)	기관명, 주소	2020.1.15.	2020. 2.11.
	▽▽한의원 (*****)	기관명, 주소	2020. 4. 7.	2020. 5.11.

* 현황 변경 사항의 신청 건에 대해 처리한 시점

** 공표내용의 변경 필요사항에 대해 보건복지부에 보고한 시점(혹은 복지부의 수정 통보 시점)

【조치할 사항】

- 업무상임이사는 거짓청구 명단공표 처분내역을 우리 원 요양기관 현황관리시스템과 연계하는 등 명단공표 후 효율적인 사후관리를 통해 제도의 실효성을 높일 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.(권고)